ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ЗАЕМЩИКА»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если в тексте настоящих Правил явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (головной офис, филиалы, обособленные и внутренние структурные подразделения Банка). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.08.2012.

Дата уплаты Ежемесячного платежа - число каждого календарного месяца, указанное Клиентом в Кредитном договоре либо определенное Банком и Клиентом в соответствии с условиями Кредитного договора**.**

Договор – договор об оказании услуг в рамках Программы страхования, заключенный между Клиентом и Банком, в соответствии с которым Банк оказывает Клиенту услуги, указанные в **пункте 3.1** Правил.

Договор(ы) страхования – договор личного страхования, заключаемый между Банком и Страховщиком в соответствии с условиями Договора и Правил страхования, по которому Клиент является застрахованным лицом.

Ежемесячный платеж – подлежащий уплате Клиентом ежемесячно в Дату уплаты Ежемесячного платежа в счет исполнения обязательств по Кредитному договору платеж, включающий в себя часть суммы Текущей задолженности по основному долгу и/или проценты за пользование кредитом, начисленные на Текущую задолженность по основному долгу. Размер Ежемесячного платежа определяется в соответствии с Кредитным договором.

Задолженность по Кредитному договору – обязательства Клиента перед Банком по погашению основного долга, уплате процентов, неустоек, по возмещению расходов Банка в связи с Кредитным договором, а также иных платежей, подлежащих уплате Клиентом Банку в соответствии с Кредитным договором.

Заявление – заявление на заключение Договора, заполняемое Клиентом по форме Банка и содержащее предложение (оферту) Клиента Банку заключить Договор.

Заявление застрахованного лица – заявление, составляемое Клиентом по форме Банка, содержащее его волеизъявление на заключение Договора страхования, указание на обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных убытков от его наступления в целях заключения Договора страхования, а также персональные данные Клиента и согласие Клиента на обработку его персональных данных Страховщиком и Банком в рамках Договора и Договора страхования. Заявление застрахованного лица может быть оформлено с использованием Системы PSB-Retail и подписано Клиентом аналогом собственноручной подписи, включая электронную подпись.

Заявление о расторжении - заявление, составляемое Клиентом в произвольной форме и представляемое в Банк в целях расторжения Договора в одностороннем порядке.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, являющееся застрахованным лицом по Договору страхования.

Комиссия – комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Клиентом Банку за оказываемые по Договору услуги в порядке и в размере, определенные в Заявлении.

Кредитный договор – указанный в Заявлении договор о предоставлении кредита на потребительские цели или договор потребительского кредита.

Правила – настоящие Правила оказания ПАО «Промсвязьбанк» физическим лицам услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика».

Правила комплексного обслуживания – Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», определяющие условия и порядок предоставления комплексных банковских продуктов, к которым Клиент присоединяется в целях заключения договора комплексного обслуживания.

Правила страхования – правила (полисные условия) Страховщика, указанные в Заявлении.

Программа страхования - программа добровольного страхования «Защита заемщика».

Просроченная задолженность по основному долгу – задолженность по основному долгу, не погашенная в срок, предусмотренный Кредитным договором.

Просроченная задолженность по процентам - задолженность по уплате процентов за пользование кредитом, не погашенная в срок, предусмотренный Кредитным договором.

Система PSB-Retail – являющаяся разновидностью электронных систем электронного документооборота типа «клиент-банк» программно-технический комплекс (корпоративная информационная система дистанционного банковского обслуживания).

Срок страхования – указанный в Заявлении период времени, в течение которого Клиент является застрахованным лицом.

Стороны - Банк и Клиент при совместном упоминании.

Страховой риск – предполагаемые события, указанные в пункте 1.2.1 Заявления, на случай наступления которых осуществляется страхование.

Страховой случай – наступившее в течение Срока страхования событие, указанное в пункте 1.2.1 Заявления, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату выгодоприобретателю.

Страховая сумма – указанная в пункте 1.2.3 Заявления и установленная в Договоре страхования в отношении Клиента денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой выплаты выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая.

Страховщик – страховая организация, наименование, адрес местонахождения и сведения о лицензии на осуществление личного страхования которой указаны в Заявлении.

Счет - указанный в Заявлении банковский (текущий) счет Клиента, открытый в Банке на основании договора банковского счета, с использованием которого осуществляются расчеты в соответствии с Договором.

Текущая задолженность по основному долгу – задолженность Клиента по основному долгу, срок исполнения обязательств по возврату которого не наступил либо наступил, но не истек.

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Правилах предоставления кредитов на потребительские цели ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц в рамках комплексного банковского обслуживания, а также могут вводиться по тексту Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок оказания Банком физическим лицам услуг в рамках Программы страхования и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами.

Настоящие Правила являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентом.

Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком способом, указанным в пункте 1.2 Заявления, оферты Клиента.

С даты заключения Договора Договору присваивается номер, соответствующий номеру Заявления.

2.2. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты заключения Договора.

2.3. Договор считается заключенным с момента, определенного в пункте 1.3.2 Заявления, и действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, по Договору, или до его расторжения в соответствии с пунктом 1.6.6 Заявления.

2.4. В дату оформления Заявления Клиент оформляет и представляет в Банк Заявление застрахованного лица, которое в случае заключения Договора страхования должно быть передано Банком Страховщику по требованию последнего, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, на что Клиент выражает свое согласие.

2.5. Клиент вправе в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора отказаться от страхования, направив в Банк заявление, составленное в произвольной форме. В указанном случае Комиссия подлежит возврату в полном объеме.

Возврат Комиссии в полном размере возможен также в следующих случаях:

- если Программа страхования оформлена лицу, которое по состоянию своего здоровья не может принимать участия в Программе страхования. Для возврата Комиссии в полном размере в таком случае Клиенту необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие невозможность участия Клиента в Программе страхования;
- в случае незаключения Договора страхования по независящим от Банка причинам (например, в связи с реорганизацией или ликвидацией Страховщика; ограничением, приостановлением или отзывом лицензии на осуществление Страховщиком страховой деятельности);
- в случае незаключения Договора страхования в связи с тем, что событие, указанное в пункте 1.2.1 Заявления произошло до даты заключения Договора страхования, о чем стало известно Банку и/или Страховщику.

Для возврата Комиссии в полном размере во всех указанных случаях Клиенту необходимо предоставить в Банк заявление, составленное в произвольной форме.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Банк обязуется осуществлять следующие действия в отношении Клиента:

3.1.1. заключить (заключать) от имени и за счет Банка Договор(ы) страхования со Страховщиком, указанным в Заявлении, в соответствии с условиями Договора и Правил страхования, по которому Клиент является застрахованным лицом;

3.1.2. проконсультировать/проинформировать Клиента к дате заключения Договора по вопросам, касающимся исполнения Договора;

3.1.3. предоставить Клиенту к дате заключения Договора информационные материалы, касающиеся исполнения Договора (памятку застрахованного лица);

3.1.4. разместить к дате заключения Договора действующую редакцию Правил, Правил страхования, а также иную информацию об услугах, оказываемых Банком в рамках Программы страхования, на сайте Банка www.psbank.ru;

3.2. Клиент обязуется уплатить Банку Комиссию за оказываемые по Договору услуги в порядке и в размере, определенных в Заявлении.

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Договор(ы) страхования заключается(ются) Банком со Страховщиком:

4.1.1. при страховании со Сроком страхования большим, чем один календарный год, а именно:

- 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором между Банком и Клиентом заключен Договор - если Договор заключен между Банком и Клиентом в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца включительно;
- 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором между Банком и Клиентом заключен Договор - если Договор заключен между Банком и Клиентом в период с 16 (Шестнадцатого) числа по последний день календарного месяца включительно.

4.1.2. при страховании со Сроком страхования, равным одному календарному году, а именно:

4.1.2.1. в первый год страхования:

- 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором между Банком и Клиентом заключен Договор - если Договор заключен между Банком и Клиентом в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца включительно;
- 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором между Банком и Клиентом лицом заключен Договор - если Договор заключен между Банком и Клиентом в период с 16 (Шестнадцатого) числа по последний день календарного месяца включительно.

4.1.2.2. в последующие годы страхования:

- 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оплачена Комиссия за следующий год страхования – если Комиссия была оплачена в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца включительно;
- 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оплачена Комиссия за следующий год страхования - если Комиссия была оплачена в период с 16 (Шестнадцатого) числа по последний день календарного месяца.

4.2. При наступлении Страхового случая страховая выплата производится Страховщиком в размере Страховой суммы, определенной в соответствии с пунктом 1.2.3 Заявления.

4.3. Договор страхования заключается на условиях, указанных в Заявлении, а также на следующих обязательных условиях:

4.3.1. при наступлении Страхового случая по рискам, указанным в пунктах 1.2.1.1 и 1.2.1.2 Заявления обязательства Клиента перед Банком по Кредитному договору, указанному в Заявлении, прекращаются в дату поступления страховой выплаты на счет Банка за счет полученной страховой выплаты:

- в размере Задолженности по Кредитному договору - в случае если размер полученной страховой выплаты превышает размер Задолженности по Кредитному договору, или
- в размере страховой выплаты - в случае если размер полученной страховой выплаты меньше Задолженности по Кредитному договору, или
- в размере, равном полученной Банком страховой выплаты - в случае если размер полученной страховой выплаты не превышает размер Задолженности по Кредитному договору, в очередности, предусмотренной Кредитным договором;

4.3.2. в случае если размер полученной Банком страховой выплаты превышает размер Задолженности по Кредитному договору, то разница перечисляется Банком на указанный в Заявлении Счет.

4.4. В случае полного досрочного исполнении Клиентом обязательств по Кредитному договору, заключенный в отношении Клиента Договор страхования продолжит свое действие до даты, указанной в Договоре

страхования, а при наступлении Страхового случая страховая выплата будет зачислена на указанный в Заявлении Счет.

4.5. В случае внесения Страховщиком изменений в Правила страхования, а также в случае утверждения Страховщиком Правил страхования в новой редакции в течение срока действия Договора страхования, в отношении Договора страхования продолжают действовать Правила страхования, которые были действительны на дату заключения Договора страхования.

4.6. Клиент обязан обеспечить уведомление Страховщика и Банка о наступлении Страхового случая по рискам, указанным в пунктах 1.2.1.1 и 1.2.1.2 Заявления, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня наступления Страхового случая. О наступлении Страхового случая по рискам, указанным в пункте 1.2.1.3 Заявления, Клиент обязан обеспечить уведомление Страховщика в сроки и в порядке, предусмотренные Правилами страхования.

4.7. Клиент обязан обеспечить сбор и передачу Страховщику документов, подтверждающих факт наступления Страхового случая и обстоятельств его наступления в соответствии с Правилами страхования, а Банку (по рискам, указанным в пунктах 1.2.1.1 и 1.2.1.2 Заявления) – копий указанных документов.

4.8. Клиент по рискам, указанным в пунктах 1.2.1.1 и 1.2.1.2 Заявления, обязан проинформировать лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть признаны наследниками Клиента, о необходимости уведомления Страховщика и Банка о наступлении Страхового случая в срок, указанный в пункте 4.5 Правил, а также о необходимости сбора и передачи Страховщику и Банку документов, указанных в пункте 4.6 Правил.

4.9. При наступлении Страхового случая по рискам, указанным в пункте 1.2.1.3 Заявления, Клиент обязан руководствоваться Правилами страхования и не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после наступления Страхового случая встать на учет в Государственную службу занятости населения.

4.10. Банк не несет ответственности в случае отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты по Договору страхования, за исключением случаев наличия вины Банка. При этом признается, что вина Банка отсутствует в том числе (но не исключительно) в следующих случаях:

- признания Договора страхования недействительным или отказа в осуществлении страховой выплаты в связи с сообщением Клиентом в Заявлении застрахованного лица ложных сведений;
- отказа Страховщика от осуществления страховой выплаты в связи с нарушением Клиентом Правил страхования, а также неисполнением Клиентом (или третьими лицами) обязанностей, предусмотренных пунктами 4.5 - 4.8 Правил.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. При наступлении сроков исполнения обязательств Клиента по оплате Комиссии, в случае, если Комиссия не была уплачена им путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка, Банк имеет право:

- при наличии соответствующего заявления Клиента предъявлять требования (составлять расчетные документы) к Счету на сумму подлежащей уплате Комиссии;
- при наличии акцепта/заранее данного акцепта Клиента списывать причитающиеся Банку денежные средства в размере подлежащей уплате Комиссии со Счета с указанием назначения платежа в рамках Договора по своему усмотрению.

5.2. В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежных средств со Счета Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенного между Банком и Клиентом договора банковского счета (с изменениями и дополнениями) в рублях (по тексту Договора – «Договор банковского счета»). В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договора банковского счета и Договора, касающимися списания без распоряжения (согласия) Клиента денежных средств со Счета, положения и условия Договора имеют преимущественную силу.

5.3. В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежных средств со Счета условие Договора является заранее данным акцептом Клиента в отношении расчетных документов Банка, а также уполномоченных им лиц, выставляемых Банком по обязательствам, предусмотренным Договором, без ограничения по количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств по Договору.

5.4. Списание без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежных средств со Счета осуществляется Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все требования, уведомления и иные сообщения по Договору направляются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке:

5.5.1. Уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга клиентов Банка, направляются Банком Клиенту с использованием одного или нескольких способов:

- размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Банка (www.psbank.ru);
- размещение информации на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- рассылка информационных сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

5.5.2. Уведомления, касающиеся вопросов обслуживания Клиента, направляются Банком Клиенту средствами организации почтовой связи письма по последнему известному Банку адресу Клиента, а также путем непосредственной передачи при личной явке Клиента (представителя) в офис Банка.

5.5.3. Клиентом Банку - в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведенными до сведения Клиента любым из вышеуказанных способов. При использовании средств почтовой связи требования, уведомления или сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они предоставлены Клиентом в Банк лично или направлены Сторонами друг другу или доставлены адресату курьером.

5.6. Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка и оттиска печати при подписании требований, уведомлений и сообщений, оферт, акцептов, предоставляемых или направляемых Клиентам, в том числе при их направлении посредством Системы PSB-Retail, в соответствии с Договором и Правилами комплексного обслуживания. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка является аналогом его собственноручной подписи. Под оттиском печати понимается графическое воспроизведение оттиска печати средствами копирования или типографским способом.

5.7. В случае внесения Банком изменений в Правила после подачи Клиентом Заявления, в отношении Договора продолжают действовать Правила, которые были действительны на дату подачи Клиентом Заявления.

5.8. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.